

تقرير خبره

بالقضية التنفيذية رقم (2018/2821) محكمه صلح حقوق المزار الشمالي

بناء على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية (2018/2821) من قبل سعادته رئيس التنفيذ محكمه صلح حقوق المزار الشمالي تم الكشف على رقبه قطعه الارض رقم 203 من حوض 7 حيون حي 0 لوحة 3 من اراضي قرية ارجابا برفقه السيد مامور التنفيذ المحترم قمنا بالوقوف على رقبه العقار وقد قام سعادته مامور التنفيذ بافهامنا المهمه الموكلة الينا وهي كالتالي :

1 : بيان اذا كانت المبرزات تنطبق على بعضها البعض وعلى واقع قطعه الارض موضوع الدعوى

2 : وصف القطعه موضوع الدعوى وصفا دقيقا وشاملا من حيث موقعها وطبوغرافيتها ومساحتها وتربتها وقربها وبعدها عن الخدمات وبيان الأشجار والمنشآت المقامة على قطعه الأرض وتقدير سعر المتر المربع الواحد من قطعه الارض موضوع الدعوى وتقدير حصص المحكوم عليه ووصف المنشآت ومساحاتها وقيمها وبيان اذا كانت هذه الابنيه مشغوله من مالكي القطعه او من الغير

وبعد ان تفهمنا المهمه الموكلة الينا قام سعادته مامور التنفيذ بتحليلنا القسم القانوني على رقبه العقار واستلمنا المبرزات وهي سند تسجيل ومخطط اراضي.

وبعد ان تجولنا في قطعه الارض موضوع الدعوى تبين تطابق المبرزات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعه الارض من جهة اخرى وتم بيان الوصف العام الشامل والدقيق للقطعه من حيث نوعها وموقعها وشكلها وطبيعتها الطبوغرافية واحكام التنظيم ومدى قربها من العمران والخدمات .

وحيث ان بقيه المهمه تحتاج الى اخذ الاقيسه والحسابات ورصد الابنيه قمنا بالطلب من سعادته القاضي المحترم الامهال لاعداد تقرير لاحق مفصل حيث استجاب مشكورا .

: وبعد الكشف مره اخرى ورصد البناء والاطلاع على المبرزات تبين الاتي :

اولا : قطعه الارض 203 تقع شمال قرية ارجابا مساحتها 2م4040 غير منتظمه الشكل من نوع ملك خارج حدود البلديات تربتها حمراء صالحه للبناء والزراعه تصلها بعض الخدمات وبعيده من العمران تميل من الجنوب الى الشمال ويوجد عليها بناء من البلوك والاعمده الخرسانيه المسلحه غير مشطب بمساحه 2م316 وبناء البلوك والسقف زيتكو بمساحه 2م23 واشجار مختلفه

اقدر قيمه المتر المربع الواحد من قطعه الأرض وما عليها من أشجار بمبلغ 4 دينار /م² وعليه تكون قيمه قطعه الأرض وما عليها من اشجار (بدون البناء) = 4040 م² × 4 دينار = 16160 دينار

يوجد على القطعه ابنيه وحسب التالي :

1 : بناء من البلوك والاعمده الخرسانيه المسلحه غير مشطب ويستعمل لتربية الدواجن (لم نجد احد لنعرف من يشغل البناء) بمساحه 316 م² اقدر مبلغ 60 دينار/م² منه وعليه تكون قيمته =

316 م² × 60 دينار = 18960 دينار

2 : بناء من البلوك والسقف زينكو بمساحة 23 م² اقدر قيمه المتر المربع الواحد منه بمبلغ 20 دينار فتكون قيمته = 23م² × 20 دينار = 460 دينار

وعليه تكون القيمة المقدرة للأرض وما عليها = 16160+18960+460=35580 دينار

بملك المدعى عليه يوسف محسن متاور درادكه 4550 حصه من اصل جامعه الحصص البالغة 36684 حصه وعليه تكون القمه المقدره لحصص المدعى عليه =

35580 دينار + 36684 حصه × 4550 حصه = 4413.07 دينار

نرجو ان تبين انه وعند اعدادنا لتقرير خبرتنا فقد راعينا مايلي :

- لم مواصلة نص المادة 83 من اصول المحاكمات المدنية انه لا يوجد اي قرابة او حدود بيننا وبين ملكي القطعة او وكلانهم في هذه المحكمة المفردة ولم لاجل الخبرة تون الموضوع لاي ضغوط ولما باعداد تقرير الخبرة بذاتنا وبدون مساعدة والمنا مؤملون علميا ونفيا للقيام بالمهمة ان اللوائح و المستندات التي بيلنا عليها خبرتنا والتي قمنا باعدادها بذاتنا تون صمويات اعرضت علينا او محاولات لتغيير علينا من الخبر هي فقط ما تسلطنا من هذه المحكمة المفردة و هي منذ التسجيل و مخطط الأراضي و جميع هذه المبررات كافية لقيام بالمهمة الموكلة اليها .
- كانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير 8 ساعه (ميدان و مكتب) و ان الطرق و الامن التي قمنا باستخدامها و بيلنا عليها ما توصلنا اليه من رأي و قناعه عند اعدادنا لتقرير الخبرة ما هو ظاهر ومثل للمعان من الواقع لقطعة الأرض موضوع هذه القدرى .

وهذه خبرتنا

2026/2/26

خبير / مساح مرخص ومقدر عقاري / فيصل نمر طاهر حسين

